

Nr. 108 Vorlage und Erläuterung des Reichsministers des Innern zum Ausbau des Wehrleistungsgesetzes zu einem Reichsleistungsgesetz. 5. Juli 1939

R 2/25119, Bl. 2–5 *Ausfertigung, Umdruck*¹

Beginn:

Beginn:

a.: Der Reichsminister des Innern an die Ressorts. 5. Juli 1939

Geheim!

Betrifft: Ausbau des Wehrleistungsgesetzes zu einem Reichsleistungsgesetz.

Das Wehrleistungsgesetz vom 13. Juli 1938² wurde s. Zt. geschaffen, um an Stelle einer Reihe veralteter Gesetze³ eine den heutigen Bedürfnissen entsprechende Rechtsgrundlage für diejenigen Sachleistungen zu haben, die vor allem die Wehrmacht für ihre Aufgaben, darüber hinaus aber auch eine Reihe ziviler Stellen für die Durchführung der ihr von der Wehrmacht auf dem Gebiete der Landesverteidigung übertragenen Aufgaben benötigen. Schon bei den Verhandlungen über den Entwurf des WLG hatte s. Zt. der GBW gewünscht, daß der Rahmen dieses Gesetzes weiter gefaßt werde, d. h. daß es zu einer Rechtsgrundlage auch für diejenigen Sachleistungen ausgestaltet werde, die in seinem Bereich für die Vorbereitung und Durchführung von Sachleistungen für den Fall einer Mobilmachung erforderlich sind. Als jedoch im März vorigen Jahres die Interessen der Wehrmacht den Erlaß des Gesetzes innerhalb weniger Stunden (unter dem Datum des 13. März, veröffentlicht jedoch auf Anordnung des Führers und Reichskanzlers erst unter dem Datum des 13. Juli) erforderlich machten, war es damals nicht möglich, das Gesetz nach den Wünschen des GBW umzuarbeiten. Nachdem nunmehr der GBW den Antrag gestellt hat, das WLG vom 13. Juli 1938 zu einem Reichsleistungsgesetz auszugestalten, habe ich zusammen mit OWK und GBW den Entwurf eines „Gesetzes zur Änderung des Wehrleistungsgesetzes“⁴ fertiggestellt, den ich nebst beigefügten Erläuterungen mit der Bitte um Mitprüfung ergebnisübersende. Ich bemerke dabei, daß sich das OKW zu § 22 Abs. 2 Nr. 3⁵ und der GBW zu § 27 Abs. 2–4⁶ ihre Stellungnahme noch vorbehalten haben. Da das Wehrleistungsgesetz in diesen Tagen auch im Gebiet des Protektorats Böhmen und

¹ Das Schreiben und seine Anlagen gingen an folg. Stellen, z. Hd. der RV-Referenten und z. T. in mehreren Abdrucken: StdF, BVJP, RProtBM, OKW, GBW (zugleich für RWiM, REM, RAM, RForstMstr., RKomPr.), AA, RLuM, RFM, RJuM, RVM, RPM, RErzM, RMVP, RKiM, RM Schacht, RM Frank, RM Seyß-Inquart, GISTr., RfR, PrStM, PrFM, nachrichtlich: RMRk.

² Gesetz über Leistungen für Wehrzwecke (WehrleistungsG – WLG) vom 13. 7. 1938 (RGBl. I S. 887). Zu seiner Vorbereitung, der zunächst geh. Inkraftsetzung am 11. 3., dem Vorabend des Österreich-Einmarsches, und der Verkündung am 18. 7. 1938 s. bereits ARH III, Nrr. 111, 195; zu den Anregungen bezügl. seiner Erweiterung: ARH V, Nr. 225; oben Dok. Nr. 74 Anm. 25.

³ QuartierleistungsG von 1868 und NaturalleistungsG von 1898; Hinweise s. ARH III, Nr. 111 Anm. 2–3.

⁴ R 2/25119, Bl. 6–23.

⁵ § 22 Anforderung der Leistung verpflichtete in Abs. 2 die jeweilige Bedarfsstelle, Leistungen nur über bestimmte Verwaltungen anzufordern, „soweit es sich nicht um Fälle dringenden, mengenmäßig unerheblichen Bedarfs handelt“, und zwar: „3. Leistungen auf Grund des § 15 Abs. 1 Nr. 5 [„sonstige bewegliche Sachen und Rechte an solchen,“]. wenn es sich um Sachen handelt, die der Bewirtschaftung unterliegen, bei der für die Bewirtschaftung zuständigen oder von ihr damit beauftragten Dienststelle.“

⁶ § 27 Verfahren regelte in Abs. 2–4 das Vorgehen, wenn sich Bedarfsstelle und Leistungspflichtiger über die Höhe der Vergütung oder Entschädigung nicht einig wurden. In diesem Fall sollte die höhere Verwaltungsbehörde endgültig entscheiden. In der späteren Endfassung wurde hierfür bei Einzelforderungen über 100 000 RM das Reichsverwaltungsgericht zuständig erklärt.

Mähren eingeführt wird⁷, würde auch das neue Gesetz für das Gesamtgebiet des Großdeutschen Reiches zu gelten haben.

Die formelle Anlehnung des Entwurfs an das WLG war durch praktische Erwägungen zwangsläufig bedingt. Vor allem mußte die bisherige Nummernbezeichnung der Paragraphen des WLG beibehalten werden, weil zu einer größeren Reihe von Paragraphen dieses Gesetzes zahlreiche Durchführungsbestimmungen erlassen sind⁸, deren sofortige Änderung weder zweckmäßig noch möglich erschien. Außerdem haben zahlreiche Bestimmungen des WLG unter Erwähnung ihrer Paragraphennummern in Vorschriften der Wehrmacht usw. Aufnahme gefunden. Eine neue Bezifferung dieser Bestimmungen müßte bei der Truppe zu unnötigem Arbeitsaufwand und Unsicherheit führen. Der Entwurf bedient sich ferner gesetzestechnisch noch zum Teil der Novellenform, um die zum WLG beabsichtigten Änderungen und Zusätze möglichst leicht erkennbar zu machen. Es ist jedoch beabsichtigt, bei der endgültigen Vorlage an den Führer und Reichskanzler nicht die Novellenform zu wählen, sondern sofort die geschlossene Neufassung des gesamten Gesetzes, wie sie sich aus dem anliegenden Entwurf ergibt. Art. II des Entwurfs⁹ würde dann entfallen. Ferner wird in § 35 Abs. 2 als Satz 1 und 2 folgende Bestimmung einzufügen sein:

„Das Wehrleistungsgesetz pp. wird aufgehoben. Ist in Gesetzen oder Verordnungen auf das Wehrleistungsgesetz Bezug genommen, so treten an dessen Stelle die einschlägigen Bestimmungen dieses Gesetzes.“

Da der Erlaß des neuen Gesetzes in Anbetracht der dem GBW obliegenden Aufgaben ganz außerordentlich dringlich ist, bitte ich ergebenst um möglichst beschleunigte Mitprüfung und darf Ihre Zustimmung annehmen, wenn ich nicht innerhalb vier Wochen von Ihnen eine Äußerung erhalten habe.

In Vertretung
Pfundtner

b.: Erläuterungen zum Gesetzentwurf.

Geheim!

Im Bereich des GBW fehlt es bisher an einer umfassenden gesetzlichen Grundlage für die Inanspruchnahme von Sachleistungen im Falle einer Mobilmachung. Da diese Sachleistungen sich ihrer Art nach mit den Wehrleistungen auf Grund des WLG zum Teil decken (z. B. soweit letztere vom W Stb benötigt werden), zum Teil aber auch überschneiden (z. B. umfangreiche wirtschaftliche Leistungen für die Wehrmacht), erscheint ein entsprechender Ausbau des WLG zweckmäßig. Nur ein einheitliches Sachleistungsgesetz gibt die Möglichkeit, Überschneidungen zu vermeiden und klare Rechtsverhältnisse auf dem Gebiete der Sachleistungen zu schaffen.

Das neue Gesetz soll die Grundlage bilden für alle diejenigen Sachleistungen, die für Zwecke der Landesverteidigung im weitesten Sinne des Wortes, also auch auf wirtschaftlichem Gebiet, benötigt werden. Da die Zweckbestimmung des erweiterten Gesetzes mithin über „Wehrleistungen“ hinausgeht, andererseits der Zweck einer größeren Reihe von Leistungen, insbesondere solcher auf wirtschaftlichem Gebiet, einer Tarnung bedarf, wurde für das neue Gesetz der Name „Gesetz über Leistungen für Reichsaufgaben (Reichsleistungsgesetz)“ gewählt. (Der ursprünglich vorgesehene Name „Staatsleistungsgesetz“¹⁰ erscheint nicht zweckmäßig, weil der Begriff „Staat“ die Gefahr einer

⁷ Durch die VO zur Einführung des Wehrleistungsgesetzes im Protektorat Böhmen und Mähren vom 13. 7. 1939 (RGBl. I S. 1239).

⁸ Nachweise s. etwa ABSOLON, Wehrmacht IV, S. 25 Anm. 93 und 95.

⁹ Ermächtigung des RIM, den neuen Wortlaut des Gesetzes unter neuem Datum im RGBl. bekanntzugeben.

¹⁰ S. ARH V, Nr. 225 zu Anm. 8.

einschränkenden Auslegung zuläßt.) Der Zweck der Sachleistungen, für die das Gesetz bestimmt ist, wird im übrigen einmal dadurch begrenzt, daß die Bedarfsstellen gemäß § 2¹¹ in erster Linie von solchen Stellen bestimmt werden, deren Aufgaben auf dem Gebiete der Landesverteidigung liegen, und zum anderen für die „besonderen Leistungen“ des 2. Abschnitts durch die in § 4 Abs. 1 ausdrücklich angegebenen Zweckbestimmungen¹². Für die Bedürfnisse des GBW ist im übrigen vornehmlich der neue § 3b bestimmt¹³.

Um die auf dem Gebiete der Reichsverwaltung und der Wirtschaft bezüglich einer Reihe von Bestimmungen erforderlichen Befugnisse auf möglichst wenige Stellen zu beschränken und eine sachliche Übereinstimmung mit dem Reichsverteidigungsgesetz¹⁴ zu schaffen, sind in dem Gesetzentwurf verschiedentlich der GBV und der GBW als zuständige Stellen genannt (für die Bestimmung der Bedarfsstellen nach § 2 und für die Zustimmung zur Aufhebung von Einschränkungen nach § 4 Abs. 2¹⁵ und zur Aufhebung von Befreiungen nach § 29 Abs. 4¹⁶ usw.). Diese Erwähnung des GBV und des GBW erscheint trotz der vorläufigen Nichtveröffentlichung des Reichsverteidigungsgesetzes unbedenklich, weil es sich nach der Fassung der betreffenden Bestimmungen nur um eine interne Zuständigkeitsregelung handelt, die nur für die obersten Reichsbehörden Bedeutung hat. (Vgl. auch Erlaß des RV-Ausschusses, OKW vom 26. 6. 1939 WFA/L Nr. 1114/39 g. Kdos. IVa II. Ang.¹⁷)

Der Entwurf enthält außer denjenigen Änderungen, die durch den Ausbau des Gesetzes zu einem Reichsleistungsgesetz bedingt sind, noch einige weitere Änderungen, die sich nach den bisherigen praktischen Erfahrungen mit dem WLG als notwendig erwiesen haben, und zwar betrifft dies im wesentlichen folgendes:

Eine zweckmäßige Verteilung benötigter Gegenstände unter diejenigen Stellen, die den Bedarf danach haben, ist nur durchführbar, wenn jede Art von Leistungen von möglichst wenigen Bedarfsstellen, soweit angängig überhaupt nur von einer, bei dem Leistungspflichtigen in Anspruch genommen werden darf, und dementsprechend die Zahl der Bedarfsstellen auf ein Mindestmaß beschränkt wird. Ganz besonders gilt dies für solche Gegenstände, die einheitlich bewirtschaftet werden. Die gemäß § 2 bestimmte Bedarfsstelle muß daher die Leistung auch für dritte Stellen in Anspruch nehmen können, die einen Bedarf nach der Leistung haben, aber selbst nicht Bedarfsstellen werden sollen. Diese Möglichkeit einer Inanspruchnahme für Dritte sowie ihre rechtlichen

¹¹ § 2 *Leistungsberechtigte* regelte das Verfahren zur Benennung sog. Bedarfsstellen für die Inanspruchnahme von Leistungen durch OKW und GBW.

¹² Nach § 4 (1) konnten Leistungen „von den Bedarfsstellen der Wehrmacht zur Deckung ihrer Bedürfnisse auf Märschen, bei Übungen, Kommandos oder bei besonderem Einsatz (Wehrleistungen), von den übrigen Bedarfsstellen zur Erfüllung der ihnen übertragenen besonderen Aufgaben in Anspruch genommen werden. Wird dieselbe Leistung von Bedarfsstellen verschiedener Bedarfsträger in Anspruch genommen, gehen die Anforderungen der Bedarfsstellen der Wehrmacht den Anforderungen anderer Bedarfsstellen vor. [...]“

¹³ § 3b *Leistungen für besondere wirtschaftliche Zwecke* lautete: „(1) Zur Deckung besonderer wirtschaftliche[r] Bedürfnisse können die hierfür bestimmten Bedarfsstellen vom Leistungspflichtigen, soweit er Inhaber eines gewerblichen landwirtschaftlichen oder forstwirtschaftlichen Betriebes ist, verlangen,

– 1.

daß er über bewegliche Sachen und Rechte, deren Eigentümer, Besitzer oder Inhaber er ist, bestimmte Rechtsgeschäfte abschließt,

– 2.

daß er Sachen und Rechte, deren Eigentümer, Besitzer oder Inhaber er ist, in bestimmter Weise gebraucht oder verwendet,

– 3.

daß er bestimmte Sachen beschafft, erzeugt oder herstellt.

(2) Die Bedarfsstelle kann dem Leistungspflichtigen Kosten der Leistungen nach Abs. 1 Nr. 3 insoweit auferlegen, als ihm dies nach seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zugemutet werden kann. Dies kann bei Gemeinden, Gemeindeverbänden und gemeindlichen Betrieben mit eigener Rechtspersönlichkeit nur mit Zustimmung der Gemeindeaufsichtsbehörde geschehen.“

¹⁴ Vom 4. 9. 1938, geheim: ARH V, Nr. 197.

¹⁵ § 4 (2): Ermächtigung des OKW, einzelne Beschränkungen der Leistungspflicht vorübergehend aufzuheben, und fakultative Übertragung dieser Befugnis auf andere WM-Stellen im Einvernehmen mit GBV und GBW.

¹⁶ § 29 (4): Befugnis des OKW, Ausnahmen von der Begrenzung der Leistungspflicht anzuordnen, bisher im Einvernehmen mit dem RIM, fortan mit GBV und GBW.

¹⁷ S. Dok. Nr. 101 P. D, zur Umsetzung ARH V, Nr. 197 Anm. 6.

Auswirkungen mußten im Gesetz an verschiedenen Stellen gewahrt werden (§§ 2a¹⁸, 15 Abs. 2¹⁹, 23 Abs. 3²⁰, 26 Abs. 3²¹ und 26a²²).

Ferner hat sich aus der Praxis heraus die Notwendigkeit ergeben, in das Gesetz eine Vorschrift darüber aufzunehmen, daß etwaige dingliche Rechte anderer Personen an in Anspruch genommenen Gegenständen unter bestimmten Voraussetzungen bei der Auszahlung von Vergütung oder Entschädigung zu berücksichtigen sind. Diesem Zweck dient der neue § 26b²³.

Schließlich bedurfte nach den bisherigen Erfahrungen die Vorschrift über das Verfahren noch eines Ausbaues, der durch eine Änderung des § 27 und durch neue §§ 27a, b und c²⁴ geschehen ist²⁵.

¹⁸ § 2a: Berechtigung von Bedarfsstellen in und außerhalb der Wehrmacht, auf Antrag Leistungen für Dritte anzufordern.

¹⁹ § 15 (2): Dasselbe für die Überlassung von Gegenständen.

²⁰ § 23 (3): Ausstellung der Empfangsbestätigungen für Leistungen an Dritte durch diese selbst.

²¹ § 26 (3): Übernahme der Vergütung von Leistungen an Dritte durch diese.

²² § 26a *Regelung der Zahlung bei Ersatzleistungen* entfiel in der Endfassung ersatzlos.

²³ § 26b *Berücksichtigung dinglicher Rechte an in Anspruch genommenen Gegenständen*: Vor Inanspruchnahme einer Leistung regelmäßig Abklärung des Bestehens dingl. Rechte (Pfand- oder Nießbrauchsrechte), Zahlung von Vergütungen und Entschädigungen an den Leistungspflichtigen ggf. nur mit Zustimmung des dinglich Berechtigten.

²⁴ Zu § 27 o. Anm. 6. § 27a betraf *Kosten des Verfahrens*, § 27b *Zwangsbeitreibung*, § 27c *Wiedereinsetzung in den vorigen Stand*.

²⁵ Als einziges Ressort nahm der RJuM am 5. 8. 1939 substantiiert Stellung zum Entwurf; R 2/25119, Bl. 49–52. Die Absicht, über seine zahlreichen Verbesserungs- und Straffungsvorschläge noch eine Ressortbesprechung abzuhalten, ließ sich in der Hektik der Augustwochen nicht verwirklichen, dennoch floß das Gros der Anregungen in die endgültige Fassung ein. Eine bereits formulierte Stellungnahme des RfM (Entwurf vom 5./17. 8.; ebd. Bl. 30–32) ging nicht ab, dafür verhandelten dessen Referenten am 26. 8. im RIM über eine wenigstens teilweise Berücksichtigung eigener Wünsche. Die Kritik des MR v. Knorre, durch die ersatzlose Streichung des Forderungsbezugs „für Wehrzwecke“ in § 1 WLГ verliere „der Umfang der Leistungspflicht jede Begrenzung“ und es solle doch irgendeine Zweckbindung in das Gesetz aufgenommen werden (Vm. vom 16. 8.; ebd. Bl. 28), wurde aber vom RIM mit dem Hinweis abgelehnt, „daß Leistungen z. B. auch für Zwecke der Polizei, des Reichsarbeitsdienstes und anderer staatlicher Aufgaben gefordert werden müßten“; ebd. Bl. 53.

Nach dieser internen Revision wurde der GesEntw. durch den MRfdRV als *VO zur Änderung des Wehrleistungsgesetzes* vom 1. 9. 1939 (RGBl. I S. 1639) erlassen (Dok. Nr. 139 P. 4) und gleichzeitig das WLГ in neuer Fassung als *Gesetz über Sachleistungen für Reichsaufgaben* (*Reichsleistungsg – RLG*) verkündet (RGBl. I S. 1645); für weitere Hinweise s. ARH V, Nr. 225 Anm. 15. Zu Umsetzung und Fortgang: Dok. Nr. 162.

Zitierhinweis

Nr. 108 Vorlage und Erläuterung des Reichsministers des Innern zum Ausbau des Wehrleistungsgesetzes zu einem Reichsleistungsgesetz. 5. Juli 1939a. Der Reichsminister des Innern an die Ressorts. 5. Juli 1939b. Erläuterungen zum Gesetzentwurf. in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d108>